

1503656-97.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2301459/2021 - DEL.INV.GER. SANTOS, 361/2021 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2301459 - DEL.INV.GER. SANTOS, 361/21/201 - DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503656-97.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503656-97.2021.8.26.0536 Controle: 796/21

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2301459/2021 - DEL.INV.GER. SANTOS, 361/2021 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2301459 - DEL.INV.GER. SANTOS, 361/21/201 - DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR SEBASTIAO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

GILMAR SEBASTIAO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, porque, no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 06h30min., na Rua Um, nº 1016, Morro Santa Maria, nesta cidade e Comarca de Santos, guardava, para fins de traficância, uma porção de

cocaína, com peso aproximado de 20 (vinte) gramas e 03 (três) porções de maconha, com peso aproximado de 15 (quinze) gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na denúncia, ainda, que, em circunstâncias de tempo e lugar não esclarecidas, mas seguramente entre 11 de junho de 2021 e 05 de novembro de 2021, em Santos, GILMAR SEBASTIÃO DOS SANTOS, recebeu, em proveito próprio, a motocicleta Honda CB 500X, placas FML5479 - Santos/SP - Chassis 9C2PC4920JR002734 e o aparelho celular Motorola, IMEI 353241531124314, coisas que sabia ser produto de crime.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01)

O auto de exibição e apreensão encontra-se encartado às fls. 16/18.

O auto de entrega da motocicleta encontra-se acostado às fls. 19.

O auto de constatação preliminar de substância entorpecente encontra-se acostado às fls. 20.

As imagens do caderno de anotações apreendido encontram-se encartadas às fls. 28/34.

A certidão do Distribuidor Criminal e a folha de antecedentes do acusado encontram-se acostadas às fls. 43/50.

Por r. decisão exarada em sede de Plantão Judiciário, nos termos do provimento nº 2545/2020, a audiência de custódia foi dispensada, sendo a prisão em flagrante do acusado convertida em prisão preventiva (fls. 66/68).

O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 71/72, sendo devidamente cumprido às fls. 83/84.

O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 90/92.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, foi determinada a notificação do acusado para oferecimento de defesa prévia (fls. 100/101).

Às fls. 119/126 e 128/135 encontra-se acostado o laudo pericial de identificação do chassi da motocicleta Honda CB 500X.

O acusado foi pessoalmente notificado às fls. 136/137, tendo a i. defesa apresentado defesa preliminar às fls. 142/146, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva, bem como a instauração de incidente de dependência toxicológica.

O i. representante do M.P. manifestou-se contrariamente ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado formulado pela i. defesa, não se opondo ao pedido de instauração do incidente de dependência toxicológica (fls. 150/151).

Por r. decisão de fls. 152/154, a denúncia foi recebida. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, bem como determinada apreciação do pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica após o interrogatório do réu.

O auto de entrega do aparelho celular encontra-se acostado às fls. 176/177.

Às fls. 178/179 encontra-se encartado o B.O. nº 1555/2021 referente ao roubo do veículo motocicleta Honda CB 500X, placas FML5479 - Santos/SP, Chassis 9C2PC4920JR002734.

Às fls. 180/181 encontra-se encartado o B.O. nº 1816683/2021 referente ao roubo do aparelho celular Motorola, IMEI 353241531124314.

O acusado foi devidamente citado às fls. 184/185.

Por r. decisão exarada às fls. 218/219, nos termos do Comunicado CG nº 78/2020, a prisão preventiva do acusado foi revista e mantida.

Os laudos periciais de exame químico-toxicológico encontram-se acostados às fls. 233/235, 236/238 e 239/240, tendo resultado positivo para a substância Tetrahidrocannabinol (THC) e cafeína.

Em audiência virtual realizada no dia 09 de março de 2022, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas três testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. Em deliberação, foi homologada a desistência manifestada pelas partes em relação à testemunha Danilo, sendo deferido o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica (fls. 255/256).

Por r. decisões exaradas às fls. 265/266 e 278/279, nos termos do Comunicado CG nº 78/2020, a prisão preventiva do acusado foi revista e mantida.

O laudo do incidente de instauração de dependência toxicológica encontra-se acostado às fls. 99/105 dos autos em apenso (nº 0002884-96.2022.8.26.0562), o qual atestou que o acusado é imputável no que tange ao delito descrito na denúncia. Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada (fls. 290/298).

A ilustre defesa manifestou-se em memoriais escritos, pleiteando a nulidade da apreensão dos entorpecentes ante a ilicitude da prova. No mérito, requereu a absolvição do réu, pela ausência de lastro mínimo nos termos do artigo 386, incisos II ou VII do Código de Processo Penal (fls. 301/320).

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, afasto a preliminar de mérito arguida pela i. defesa em seus memoriais escritos, no tocante a nulidade da apreensão dos entorpecentes, em razão da ofensa à inviolabilidade de domicílio.

Não há falar em nulidade da apreensão das drogas e demais objetos realizada pelos policiais, assim como das provas produzidas na fase inquisitiva. O crime em comento trata-se de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância tem início no momento em que o acusado obtém a posse da droga, protraindo-se no tempo. Logo, permite o flagrante a qualquer tempo, afastando, destarte, a cláusula de inviolabilidade do domicílio prevista na Carta Maior (art. 5º, inciso XI).

No caso dos autos, é inconteste que as drogas foram encontradas em poder do acusado, bem como no interior da residência do mesmo, de onde se conclui ser legítima a ação dos policiais que adentraram no imóvel, independentemente de consentimento do morador ou de mandado judicial.

O mero fato de se tratar de denúncia anônima não afasta a existência de fundada suspeita que levaram os policiais a fazer busca na residência do acusado, pois, notório que em crimes dessa natureza, o anonimato é que leva pessoas do povo a denunciar traficantes, seguros de que não correrão risco de eventuais represálias por conta disso. Aliás, o próprio Estado, por meio do “disk-denúncia” incentiva tal comportamento, assegurando aos denunciante que não serão identificados.

Saliento, ainda, que, por ocasião da conversão da prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva, o auto de prisão em flagrante foi analisado, e verificado que o mesmo se encontrava formalmente em ordem, perfeitamente instruído, não havendo razões para ser decretada sua nulidade.

Por derradeiro, conforme se verifica da análise dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do acusado em Juízo, restou demonstrado que o réu consentiu a entrada dos policiais em sua residência.

A busca domiciliar in casu foi realizada nos termos estritos da Lei, em obediência aos ditames constitucionais, respeitando os direitos do réu, sendo plenamente possível sua utilização como colheita de provas no Processo Penal. A prova é totalmente lícita.

Assim sendo, não há nenhuma nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida ou declarada no presente processo.

No mérito, a presente ação penal é procedente, pois restou satisfatoriamente comprovada nos autos, a prática dos delitos descritos na denúncia e ora imputados ao acusado.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 11/15, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/18, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 20, pelas imagens das anotações apreendidas de fls. 28/34, pelo relatório final de fls. 90/92, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico de fls. 233/235, 236/238 e 239/240, que tiveram como resultado positivo a presença das substâncias Tetrahydrocannabinol e cafeína.

A materialidade do delito de receptação, por sua vez, também restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 11/15, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/18, pelo auto de entrega da motocicleta de fls. 19, pelo relatório final de fls.

90/92, pelo laudo pericial de identificação do chassi da motocicleta de fls. 119/126 e 128/135, pelo auto de entrega do aparelho celular de fls. 176/177, pelo RDO do roubo motocicleta de fls. 178/179, bem como pelo RDO do roubo do aparelho celular de fls. 180/181.

Por sua vez, a autoria dos delitos restou satisfatoriamente comprovadas nos autos, pois emerge de forma cristalina diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou a prática delitiva, alegando que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência, uma moradia simples de dois cômodos, quando escutou fortes pancadas na porta e ao questionar quem era, foi respondido que era a polícia. Nesse momento, por não dever nada, franqueou a entrada aos policiais, os quais alegaram que o interrogando seria o "gerente do morro". Negou a acusação, informando ser a casa de sua família, construída com muito custo e ser vendedor de roupas. Afirmou possuir drogas em sua residência, pois é usuário. A respeito da moto apreendida, alegou que a utilizava para vender roupas e ter adquirido através de uma troca realizada com um "rapaz", a quem entregou sua moto HONDA/PCX e mais um valor em dinheiro. O rádio comunicador estava quebrado, encontrou no morro e esqueceu de devolver. Afirmou que dos celulares apreendidos, dois lhe pertenciam, um à sua companheira e o remanescente foi comprado.

Entretanto, a versão apresentada pelo réu restou isolada e totalmente desprestigiada diante das demais provas colhidas durante a instrução processual. A testemunha comum Janer Chaves de Lima Junior, policial civil ouvido em Juízo, relatou ter recebido informação de que o indivíduo vulgo "Pereba", gerente do tráfico de drogas do Morro "Santa Maria", estaria guardando armas e drogas em sua moradia, situada no local conhecido como "Biqueira do Morro Santa Maria", onde já ocorreram inúmeras operações policiais com prisões, diversos confrontos armados e apreensões de drogas. Diante dessa notícia, comunicou ao seu superior e juntamente com GOE (grupo de Operações Especiais) dirigiram-se ao local informado logo pela manhã, por volta das 7:00 horas. Ao chegar ao local dos fatos, em que pesem as dificuldades impostas pela "lei do silêncio", possuindo o apelido e as características físicas do indivíduo, a equipe policial localizou um imóvel de dois cômodos e foram atendidos por "Pereba", o qual franqueou a entrada em sua moradia. Logo no início das buscas, seu colega de farda Mahui localizou entorpecente na estante da sala e o depoente encontrou em outro cômodo cadernos com anotações do tráfico, celulares e rádio comunicador. Foi localizada, ainda, uma chave de moto, a qual o acusado, ao ser indagado, informou de forma evasiva não possuir veículo. O depoente relatou que ao retornarem para a viaduta percebeu algumas motocicletas estacionadas no local e uma delas lhe chamou atenção pelas suas características, sendo que ao testar a chave o motor da moto ligou. O acusado, ainda evasivo, informou estar com a moto a pouco tempo, cerca de 15 (quinze) dias, tendo-a adquirido na região do morro. Ao chegarem à delegacia foram realizadas pesquisas pelo chassi do veículo e constatado ser produto de roubo ocorrido na divisa entre Santos/SP e São Vicente/SP. Quanto aos celulares apreendidos, verificou-se pelas pesquisas que ao menos um deles era produto de roubo ocorrido nesta Comarca. Às vítimas dos crimes patrimoniais foram chamadas à Delegacia de Polícia e reconheceram os bens apreendidos, porém não reconheceram ou apontaram o acusado como o autor dos delitos.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado por Mahui Alonso Talarico, policial civil ouvido em Juízo, que corroborou integralmente o depoimento prestado por seu colega. Acrescentou, ainda, que, o acusado informou ter adquirido a motocicleta pelo valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) e sobre os entorpecentes apreendidos inicialmente disse ser para uso pessoal e, em seguida, informou ter guardado em sua residência para o pessoal da "biqueira" por certo valor em dinheiro.

Não há contradições entre os depoimentos dos policiais civis, pois ambos narraram minuciosamente de que forma se deram os fatos, tal qual descrito na denúncia. Seus depoimentos foram uníssonos, firmes e seguros, nada havendo que possa desmerecer sua credibilidade.

Os depoimentos dos policiais sejam eles militares ou civis, desde que prestados de

forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade”. (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção iuris tantum dá legitimidade de sua atuação”. (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.)

Ressalta-se que a i. defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desmerecer a idoneidade dos policiais civis ouvidos em Juízo e elidir a credibilidade de seus depoimentos, de modo que não há qualquer motivo aparente para que os mesmos quisessem prejudica-lo.

A testemunha comum Eliane Mariano, ouvida em Juízo, informou que desconhece o acusado. Relatou que seu filho foi vítima de roubo, ocasião em que lhe subtraíram a bicicleta e o celular. O aparelho celular foi localizado pela polícia, que contatou a vítima para que se dirigisse até à delegacia para recuperar o bem. Por fim, não soube detalhar as circunstâncias da apreensão.

Conforme se verifica da análise das provas produzidas no transcorrer da instrução, a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia restaram cabalmente comprovadas, não pairando quaisquer dúvidas a esse respeito.

O delito de tráfico de entorpecentes restou satisfatoriamente caracterizado nos autos, diante da quantidade de drogas apreendidas, seu modo de acondicionamento, diante dos depoimentos dos policiais civis e das circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, bem como dos laudos periciais de exame químico-toxicológico de fls. 233/235, 236/238 e 239/240.

No delito de tráfico (artigo 33, “caput”) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isto porque, o acusado não é primário, sendo reincidente, como atesta a certidão de fls. 43/44.

Dessa forma, não preenchendo os requisitos legais elencados e descritos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o acusado não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista na referida Lei.

Em relação ao delito de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, imputado ao acusado, conforme se extrai da análise das provas amealhadas aos autos, foram localizados, na residência do acusado, a motocicleta Honda CB 500X, placas FML5479 - Santos/SP - Chassis 9C2PC4920JR002734, bem como o aparelho celular Motorola, IMEI 353241531124314, coisas que sabia serem produtos de crimes.

Descreve o próprio tipo penal da receptação que a simples conduta de “receber” coisa que sabe ser produto de crime constitui em crime e para sua caracterização basta que tenha o agente a res furtiva em seu poder.

O concurso material de crimes restou bem caracterizado nos autos, pois o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois delitos distintos, aplicando-se cumulativamente as penas previstas para cada um dos delitos.

Diante do presente contexto probatório, não pairam dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de receptação dolosa descrito na denúncia.

Ressalte-se que não produziu a i. defesa quaisquer provas que viessem a desconstituir aquelas trazidas aos autos pela acusação.

Assim sendo, diante de tal contexto, bem demonstradas materialidade e autoria delitivas, impõe-se o desfecho de procedência da ação.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo

Ministério Público do Estado de São Paulo contra GILMAR SEBASTIÃO DOS SANTOS, a fim de condená-lo como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal.

1 - Em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Atenta aos critérios norteadores descritos no artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se da certidão de fls. 43/44, que o réu possui apenas uma condenação e, de acordo com a Súmula 241 do S.T.J., a mesma condenação não pode ser utilizada para gerar reincidência e maus antecedentes, motivo pelo qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário.

Verifico estar presente a agravante referente à reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), conforme certidão de fls. 43/44, razão pela qual agravo sua pena em 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

2 - Em relação ao delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal:

Atenta aos critérios norteadores descritos no artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se da certidão de fls. 43/44, que o réu possui apenas uma condenação e, de acordo com a Súmula 241 do S.T.J., a mesma condenação não pode ser utilizada para gerar reincidência e maus antecedentes, motivo pelo qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Verifico estar presente a agravante referente à reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), conforme certidão de fls. 43/44, razão pela qual agravo sua pena em 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, perfazendo o total de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas acima aplicadas ao acusado, perfazendo um total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão da hediondez do delito de tráfico de drogas, conforme a Lei 11.464/07, que alterou a redação da Lei nº 8.072/90, bem como diante da reincidência do acusado.

O acusado foi preso em flagrante delito, permanecendo preso durante toda a instrução e, diante da presente sentença condenatória e, face à lesividade de sua conduta à sociedade, deverá aguardar preso o julgamento de eventual recurso a ser interposto.

A manutenção da prisão preventiva do acusado justifica-se plenamente a fim de garantir-se a ordem pública e também visando assegurar-se o cumprimento da lei penal, ante a presente condenação, razão pela qual mantenho a prisão preventiva decretada às fls. 66/68.

Ressalte-se que em relação à aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de detração penal na sentença condenatória, a alteração legislativa fez surgir duas interpretações principais.

A primeira entende caber ao juízo do conhecimento, quando da prolação da sentença condenatória, depois de efetuado o cálculo da pena, computar o tempo de prisão processual e, considerando a detração, determinar o regime inicial de cumprimento da pena. A segunda entendendo que somente o juízo da execução tem condições de apurar, com segurança, o cumprimento de todos os requisitos legais para eventual progressão do regime. (TJ-SP HC 2107326-63-2015 - Des. Rel. J. Martins).

Neste sentido, comungo do entendimento que a detração deve ser analisada no Juízo das Execuções, a quem compete decidir, sob pena, inclusive, de supressão de instância, a presença de méritos objetivos e subjetivos para eventual progressão, motivo pelo qual deixo de aplicar o instituto.

Recomende-se o réu na prisão em que estiver.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema

Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.
P.I.C.

Santos, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA